

0029477-15.2017.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... ao com ele praticar o crime de roubo majorado acima descrito (Fato 2).

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o acusado MICHAEL, na companhia do adolescente T.G.G., previamente intencionados a praticar o delito de roubo, em conluio e unidade de desígnios, abordaram a vítima G.D.L., e mediante grave ameaça empregando uma arma de fogo, anunciaram o assalto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

0029477-15.2017.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0029477-15.2017.8.26.0506 C.: 1538/2017

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Damasceno Sanches Nunes

VISTOS.

I.

MICHAEL DAMASCENO SANCHES NUNES está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I (retroatividade benéfica da lei penal) e II, do Código Penal (Fato 1) e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Fato 2), ambos os delitos na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia, no dia 03 de maio de 2017, na Avenida Marechal Costa e Silva, nº 2200, bairro Parque Industrial Tanquinho, nesta cidade, o acusado, em conluio e unidade de desígnios com o adolescente T.G.G., de 17 anos de idade na data dos fatos, a quem portanto corrompera, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo GM Astra, placas CYW-3694, cor azul, um aparelho marca Samsung, modelo Grand Prime, uma mala com roupas, cartões bancários e máquina de pagamento, além de R\$ 600,00 em dinheiro, pertencentes à vítima G.D.L. (Fato 1).

Consta ainda que, em horário e local não informados, mas no dia 03 de maio de 2017, nesta cidade, o acusado facilitou a corrupção do adolescente T.G.G., ao com ele praticar o crime de roubo majorado acima descrito (Fato 2).

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o acusado MICHAEL, na companhia do adolescente T.G.G., previamente intencionados a praticar o delito de roubo, em conluio e unidade de desígnios, abordaram a vítima G.D.L., e mediante grave ameaça empregando uma arma de fogo, anunciaram o assalto, ameaçando a vítima de morte em caso de relutância ou reação.

Ato contínuo, atendidos pelo temor do sujeito passivo, tomaram posse do veículo, celular e demais itens pertencentes à vítima e empreenderam fuga.

A vítima informou os fatos à Polícia Militar e, no dia seguinte o acusado foi preso e o adolescente apreendido na cidade de Jardinópolis, após praticarem outro roubo também com emprego de arma de fogo, utilizando o veículo referente aos crimes destes autos, roubado no dia anterior.

O réu foi citado (fls. 144) e apresentou resposta à acusação (fls. 151).

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (fls. 156/157).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas em comum, e ao final da instrução, o réu foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por videoconferência, por meio do sistema "Microsoft Teams", cujo arquivo encontra-se gravado junto ao termo de audiência de fls. 193.

Nos memoriais finais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 197/204) pleiteou a procedência da ação penal, com a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, requereu a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial, os antecedentes do réu (folha de antecedentes de fls. 181/188 e certidões de fls. 177/180), uma vez que ostenta condenações penais já transitadas em julgado que não geram reincidência. Na segunda fase, pugnou pela aplicação da agravante da reincidência (autos nº 0921109-65.2012.8.26.0506). Na terceira fase, requereu a exasperação da pena pela causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, previstas no artigo 157, § 2º, incisos I (ultratatividade da lei mais benéfica) e do II, do Código Penal. Por fim, requereu a fixação do regime fechado como inicial para o cumprimento da pena, tendo em vista o quantum de pena privativa de liberdade a ser infligida ao acusado, aliado à valoração negativa das circunstâncias judiciais inominadas e reincidência, não se esquecendo, obviamente, da extrema gravidade em concreto do delito por ele perpetrado, mostrando-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Doutor Defensor (fls. 226/230) pleiteou a improcedência da ação penal, sob a alegação de não haver prova da existência do fato e não existir provas de que o acusado tivesse concorrido para a prática da subtração, nos termos do artigo 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, e o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, nos termos do artigo 70, do Código Penal.

É o relatório.

DECIDO.

O réu MICHAEL DAMASCENO SANCHES NUNES foi interrogado em Juízo (termo de audiência de fls. 193) e disse ter 28 anos de idade e que encontrava-se preso na data da audiência pela prática de outro crime de roubo, ocorrido na cidade de Jardinópolis. A respeito dos fatos, admitiu ter participado do roubo da caminhonete Hilux, ocorrido em Jardinópolis, afirmando que foi réu confesso. Em relação aos fatos

apurados nestes autos, do roubo do veículo GM Astra, placas CYW-3694, negou participação. Disse não conhecer o adolescente T.G.G., e não soube dizer se ele participou do roubo em Jardinópolis. Por fim, disse que não usou arma de fogo no roubo praticado em Jardinópolis.

A vítima G.D.L. foi ouvida em Juízo (termo de audiência de fls. 193) e afirmou que na data dos fatos estava em um posto de combustíveis quando dois indivíduos, com armas em punho, o abordaram e o levaram para o interior do seu veículo GM Astra, placas CYW-3694 até um lugar deserto. No local, mandaram ele descer e, após subtraírem o seu telefone celular e outros objetos pessoais, fugiram do local na condução do veículo. Depois disso, soube que seu veículo foi utilizado para a prática de outro roubo e que foi até a delegacia de polícia e efetuou o reconhecimento do acusado e do adolescente como autores do roubo. Não conseguiu efetuar o reconhecimento do réu em Juízo e informou que recuperou apenas o veículo, cerca de dez ou doze horas após o crime. Afirmou que, quando efetuou o reconhecimento na delegacia, os indivíduos estavam vestindo as mesmas roupas quando da prática do roubo e disse que apenas um dos assaltantes estava portando a arma de fogo. Indagado pela Defesa, disse que se lembra que ambos eram jovens, o adulto era moreno e o jovem era pardo. Por fim, disse que na delegacia de polícia, foi apresentado o acusado, o adolescente juntamente com os outros indivíduos, e que na época dos fatos, reconheceu o acusado, com certeza.

O policial militar José Luiz Belamio foi ouvido em Juízo (termo de audiência de fls. 193) e declarou que na data dos fatos havia acabado de entrar em serviço quando foi irradiada uma ocorrência de roubo em andamento em residência. Então, se deslocou até o local indicado, na companhia de seu parceiro, onde deparou-se com um veículo GM/Astra estacionado e, após consulta do emplacamento, verificou que se tratava de produto de roubo. Disse que o veículo estava com as chaves no contato e ninguém no seu interior e após a chegada de mais viaturas para apoio, deslocaram-se até a residência quando o portão começou a abrir e, na condução de uma Toyota/Hilux de cor preta, os assaltantes deram marcha a ré rapidamente e evadiram-se sendo então iniciada uma perseguição pela avenida Quintino Facci e, em determinado momento, os roubadores colidiram a Toyota/Hilux contra uma árvore, desembarcaram e correram em sentido a uma mata. Conseguiu ver o réu MICHAEL fugindo a pé e com uma arma nas mãos. Disse que ele pulou dentro de um córrego, dispensou a arma e continuou a fuga. Logo depois, conseguiram abordá-lo e posteriormente conseguiram localizar a arma de fogo. Na delegacia de polícia, a vítima reconheceu o acusado MICHAEL e o adolescente como autores do roubo do GM/Astra. Por fim, disse que a arma de fogo foi apreendida.

O policial militar Genildo da Silva foi ouvido em Juízo (termo de audiência de fls. 193) e informou que na data dos fatos foi irradiada uma ocorrência de roubo em andamento em residência. Então, se deslocou até o local indicado, na companhia de seu parceiro, onde deparou-se com um veículo GM/Astra estacionado e, após consulta do emplacamento, verificou que se tratava de produto de roubo, em data anterior. Após a chegada de mais viaturas para apoio, deslocaram-se até a residência quando o portão começou a abrir e, na condução de uma Toyota/Hilux de cor preta, os assaltantes deram marcha a ré rapidamente e evadiram-se sendo então iniciada uma perseguição e, em determinado momento, os roubadores colidiram a Toyota/Hilux contra uma árvore e que o réu admitiu a prática do roubo do veículo GM/Astra. Confirmou que a arma de fogo foi apreendida e negou ter mantido contado com a vítima do roubo do veículo GM/Astra.

A materialidade do delito de roubo ficou comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 05/08 e 09/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 38/41, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 45/46, pelo auto de avaliação do veículo de fls. 132, pelo auto de avaliação dos demais objetos subtraídos de fls. 158/159, bem como pelos depoimentos judiciais da vítima G.D.L. e dos policiais militares José Luiz e Genildo, os quais confirmaram a ocorrência do roubo.

Entendo que a grave ameaça tipificadora do roubo restou caracterizada na medida em que os dois autores abordaram a vítima, com emprego de arma de fogo, o que impossibilitou sua reação e o intimidou, tendo sido então consumada a subtração do veículo e demais bens da vítima, fugindo em seguida.

No que tange à autoria do delito de roubo, ainda que o acusado MICHAEL tenha negado a participação na prática do delito de roubo do veículo GM/Astra, alegando ter participado somente do roubo ocorrido na cidade de Jardinópolis, entendo que tal versão exculpatória não merece acolhimento, pois não veio acompanhada por provas verossímeis, além disso, restou demonstrado pelos depoimentos seguros e coesos prestados pelo policial militar José Luiz que informou que o veículo GM/Astra estava com as chaves no contato e ninguém no seu interior e que na delegacia de polícia a vítima reconheceu o acusado MICHAEL e o adolescente como autores do roubo do GM/Astra e pelo policial militar Genildo, o qual afirmou que o réu MICHAEL admitiu informalmente a prática do roubo do veículo GM/Astra.

Além disso, ainda que a vítima G.D.L. não tenha tido condições de reconhecer o acusado em Juízo, decorrente do lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e a data da audiência, observo que a mesma afirmou que os indivíduos estavam vestindo as mesmas roupas quando da prática do roubo e quando apresentados para reconhecimento e que na época dos fatos reconheceu o acusado, com certeza e, quando ouvida na fase de inquérito policial (fls. 12), afirmou ter sido abordada pelo acusado e seu comparsa, detalhando que era o réu quem estava portando a arma de fogo, tendo inclusive afirmado que a arma a ele apresentada na delegacia de polícia era idêntica à usada para dominá-lo na data do roubo.

Com isso, rejeito a tese defensiva de negativa de autoria e tenho como comprovada a autoria do roubo.

A qualificadora do concurso de pessoas ficou comprovada, pois o acusado MICHAEL agiu em conjunto e com unidade de desígnios com o adolescente T.G.G. para a prática do roubo, tendo a vítima confirmado a participação de 02 indivíduos na prática do crime, o que é suficiente para caracterizar a qualificadora.

No que tange à qualificadora do emprego de arma de fogo, ainda que a vítima G.D.L. tenha afirmado que o acusado e seu comparsa faziam uso de arma de fogo na prática do roubo, e ainda que os policiais militares José Luiz e Genildo tenham informado que fora apreendida uma arma de fogo na posse do réu no roubo realizado na cidade de Jardinópolis, por outro lado, considerando que não fora realizado exame pericial na referida arma, e diante da alteração legislativa (Lei nº 13.654, de 24 de abril de 2018), que revogou o inciso I, do parágrafo 2º, do artigo 157, do Código Penal, e criou o § 2º-A, prevendo uma causa de aumento de pena de dois terços "se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo", entendo que diante de tal alteração, ainda que seja mais rigorosa no que tange ao aumento da pena, por outro lado, entendo que agora se torna imprescindível a realização do exame pericial na arma usada no crime, já que o eventual uso de arma de brinquedo não estaria abrangido pelo termo "arma de fogo".

Com isso, nos casos em que não é realizada perícia na arma, como ocorreu no presente caso, torna-se inadmissível o reconhecimento da qualificadora, já que neste aspecto a nova legislação tem conteúdo benéfico aos acusados, pois não se tem certeza do potencial ofensivo da arma, imprescindível para a caracterização da qualificadora.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, tem-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou a Súmula 500, que trata do crime de corrupção de menores. Com a decisão, os ministros consolidaram o entendimento de que, para a caracterização do delito, é suficiente a comprovação da

participação do inimputável em prática criminosa, na companhia de maior de 18 anos. A Súmula ficou assim redigida: "A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do STJ estabelecem ainda que a caracterização do crime independe de o menor ser primário ou já ter cumprido medida socioeducativa. Essa conclusão foi destacada em um dos precedentes da súmula, o Habeas Corpus (HC) 150.849, relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior. "A simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação", concluiu o ministro. Em outro precedente, o Recurso Especial 1.127.954, relatado pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, destacou-se que, "ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal".

Portanto, uma vez comprovado que o réu agiu em companhia do adolescente Thales e sendo dispensável a prova da efetiva corrupção, pois se trata de delito formal, então rejeito a tese defensiva que requer a absolvição do réu, por não ter conhecimento que ele era menor de idade, e tenho como configurado o referido delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (artigo 70, primeira parte, do Código Penal) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018).

Assim, rejeitada a tese defensiva que pede a absolvição do acusado, sob a alegação de não haver prova da existência do fato e não existir provas de que o acusado tivesse concorrido para a prática da subtração, conforme acima explicitado, tenho como configurados os delitos previstos artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, ambos c.c. o artigo 70, do Código Penal.

Observo que o réu é reincidente pela prática de crime doloso (cf. certidão de fls. 177/180 e F.A. de fls. 181/188), além de ostentar duas condenações criminais definitivas pela prática de delitos de roubo majorado e corrupção de menores, com trânsito em julgado posterior aos fatos apurados nestes autos.

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, considerando que o caso dos autos manteve-se dentro da normalidade para a espécie, então fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Segunda fase: agravo a pena em 1/6 (um sexto), em face da reincidência do acusado (fls. 177/180 e 181/188), perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. Terceira fase: aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço), considerando a qualificadora do concurso de pessoas, perfazendo 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa. Em seguida, aumento a pena em 1/6 (um sexto), pela regra do artigo 70, do Código Penal, perfazendo 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, que torno definitiva, por não haver outras causas de aumento ou diminuição da pena. Regime inicial: considerando a gravidade do crime de roubo, especialmente quando praticado mediante concurso de agentes, aliado ao fato da vítima ter recuperado somente parte de seus pertences e não ter sido ressarcida, o que exige maior reprovação da conduta, aliado à reincidência do acusado (fls. 177/180 e 181/188), então fixo o regime fechado como regime inicial para o cumprimento da pena

privativa de liberdade. Valor do dia-multa: Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu MICHAEL DAMASCENO SANCHES NUNES, RG: 48.912.625-SSP/SP, filho de Jorge Wilson Nunes e Elza Damasceno Sanches, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 16 (dezesesseis) dias-multa, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, ambos c.c. o artigo 70, do Código Penal.

O réu está preso por outro processo e respondeu a este processo em liberdade e compareceu aos atos processuais, por isso, poderá apelar em liberdade. Após o trânsito em julgado, se mantida a condenação, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime inicial fechado.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 26 de agosto de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito